

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 0065379-50.2016.4.02.5167/RJ

AGRAVANTE: VALTOIR RODRIGUES GABRIG (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por VALTOIR RODRIGUES GABRIG (Evento 61) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 56) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, ao entendimento de que a decisão recorrida seguiu o entendimento dominante dos Tribunais Superiores (artigo 11, V, *h*, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região).

A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu do recurso autoral e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores da contribuição previdenciária que incidiram sobre a pontuação da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST que ultrapassou os 40/50 pontos. (Evento 36).

Irresignada, a parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 42), pretendendo a reforma do julgado impugnado, para que seja “reconhecida inexigibilidade da contribuição previdenciária ao Plano de Seguridade Social (PSS) sobre a parcela que superar 50 pontos do valor máximo da GDPST, tendo em vista que não são incorporáveis aos proventos de inatividade, devendo a União ser condenada ao pagamento dos valores recolhidos a tal título, no período de 5 (cinco) anos anteriores ao termo de acordo firmado em 29/09/2015”.

Assevera que a orientação firmada no acórdão recorrido é contrária ao entendimento dos acórdãos paradigmas números 0056210-87.2016.4.02.5151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ; 0096686-19.2016.4.02.5168 e 0056903-23.2016.4.02.5167, julgados pela 3ª Turma Recursal/SJRJ; 0059075- 83.2016.4.02.5151, julgado pela 5ª Turma Recursal/SJRJ; 0068122-81.2016.4.02.5151, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (Evento 56), tendo a parte autora interposto agravo no qual reitera os argumentos apresentados no evento 42.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ conheceu do recurso autoral e negou-lhe provimento, em acórdão do qual transcrevo os seguintes trechos:

“TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL ATIVO.REPETIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE PSS SOBRE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO QUE DIZ RESPEITO À PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA. RECORRENTE ALEGA QUE HÁ ACORDO REALIZADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA O PAGAMENTO DA PARIDADE. LEI POSTERIOR (LEI Nº 13.324/2016) RATIFICA O ACORDO. ADOÇÃO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. DEVIDAS AS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO (PSS). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Trata-se de recurso interposto pela parte autora (fls. 88/128) contra sentença de fls. 81/84 que julgou improcedentes os pedidos assim formulados na inicial:

(...)

Contudo, ante à uniformização do tema pela TNU, a Turma passou a adotar os fundamentos da jurisprudência da Turma Nacional nos exatos termos do voto prolatado por este Relator nos autos do processo nº 0126587-90.2015.4.02.5160/01 em sessão realizada em 23 de Junho de 2016.

Ressalto, ainda, que a TRU da 2ª Região também se manifestou, por maioria, no mesmo sentido em sessão realizada em 01/07/2016 (Processo nº 0131556-49.2013.4.02.5151/01).

(...)

Quanto ao pedido de restituição de PSS em si, anteriormente a 3ª Turma Recursal, com base no julgado da Turma Regional de Uniformização da Segunda Região (de 23/10/2015), nos autos do processo nº 0138811-58.2013.4.02.5151/01, vinha entendendo pela sua improcedência considerando a natureza meramente remuneratória da gratificação de desempenho.

Contudo, ante à uniformização do tema pela TNU, a Turma passou a adotar os fundamentos da jurisprudência da Turma Nacional nos exatos termos do voto prolatado por este Relator nos autos do processo nº 0126587-90.2015.4.02.5160/01 em sessão realizada em 23 de Junho de 2016.

(...)

Assim sendo, passou a Turma a entender viável a repetição dos valores de PSS por servidores ativos, correspondentes à pontuação de gratificação que não seria englobada por futuros proventos de inatividade.

No entanto, em decorrência do acordo com o Executivo e diante dos efeitos da lei federal subsequente de nº 13.324/16, entendo que não haverá mais discrepância na futura inatividade quanto ao valor das gratificações de desempenho. O cálculo a ser feito sobre o montante a ser incorporado aos proventos será pela média dos valores pagos ao servidor nos últimos sessenta meses de atividade.

(...)

Não há qualquer razão para que pleiteie a parte autora a devolução de valores pretéritos de PSS, sob a alegação de que apenas após 2015 o Governo possibilitou a incorporação da gratificação. O ato em questão, bem como a posterior edição da Lei, indicam que os efeitos da incorporação serão idênticos no futuro para os servidores optantes.

O servidor em questão levará para sua aposentadoria a gratificação conforme a média dos seus últimos sessenta meses de atividade, o que, naturalmente, implica no cálculo do que era recebido como tal, sem qualquer limitação.

Desse modo, não há mais que se falar na hipótese de valores discrepantes de gratificação de desempenho entre ativos e inativos e, portanto, não existe mais fundamento para repetição de indébito de contribuição previdenciária.

(...)

Pelo que, havendo a incorporação da gratificação conforme previsto na Lei nº 13.324/2016, não há que repetir as contribuições incidentes sobre a mesma.

(...)"

In casu, cumpre destacar que não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas da 1ª a 5ª Turmas Recursais/SJRJ, pois, consoante o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, estas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram suas competências extintas para julgar a matéria em debate, atraindo, assim, a incidência da Súmula 22 da TRU.

"Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito."
Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151. (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108), e do intelecto do inciso II do artigo 6º, II, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009.

Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: "NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA." (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)"

No tocante ao paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, observa-se que, nas razões do incidente regional de uniformização, a recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e os acórdãos apontados como paradigmas.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: “primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito” (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. (“Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)”

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, verbis:

“Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma.”

Noutro giro, verifica-se que a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ ao apreciar o presente Recurso Inominado entendeu que o demandante levará para sua aposentadoria a gratificação conforme a média dos seus últimos sessenta meses de atividade. Desse modo, *“não há mais que se falar na hipótese de valores discrepantes de gratificação de desempenho entre ativos e inativos e, portanto, não existe mais fundamento para repetição de indébito de contribuição previdenciária”.*

Portanto, denota-se que o acórdão impugnado se encontra em sintonia com o entendimento dominante das Cortes Superiores, incidindo o disposto no artigo 11, inciso V, alínea “h”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR - PSS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO, PELO STF, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068/SC. RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES QUE SE MANTÊM IMPROVIDO, RECURSO ESPECIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA IMPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO APENAS EM PARTE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. Recursos Especiais dos autores e das rés em ação ordinária - União e Universidade Federal de Santa Maria -, interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de ação ordinária, ajuizada por César Augusto Guimarães e outros, servidores públicos federais civis, em 27/01/2003, contra a União e a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, visando a suspensão do desconto da contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS, assim como a

restituição dos valores já descontados, a título de tal contribuição, sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias relacionadas na petição inicial: gratificação natalina, diárias, auxílio fardamento, gratificação de compensação orgânica a que se refere o art. 18 da Lei 8.237/91, gratificação ou adicional natalino (décimo terceiro salário), abono pecuniário, adicional ou auxílio natalidade, adicional ou auxílio funeral, adicional de férias, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional por tempo de serviço, conversão de licença prêmio em pecúnia, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas, hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, retribuição devida pelo exercício de cargo enquadrável no artigo 62 da Lei 8.112/90 (CD, FG ou outras), bem como sobre qualquer outra nova parcela que venha a ser criada e que não se incorpore aos proventos.

(...)

VI. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068/SC, à luz do que dispõem os arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição Federal, fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade" (STF, RE 593.068/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 22/03/2019).

VII. Mesmo antes de concluído o julgamento do aludido Recurso Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça já havia realinhado a sua jurisprudência à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido da incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS apenas sobre parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, excluídas as verbas indenizatórias e as parcelas de natureza remuneratória não incorporáveis a tais proventos. Precedentes: STJ, REsp 1.239.203/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2013; AgRg no REsp 1.366.263/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; AgRg no REsp 1.056.203/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2015.

(...)

XIV. Recurso Especial dos autores que se mantém improvido. Recurso Especial da Universidade Federal de Santa Maria improvido. Recurso Especial da União provido apenas em parte, em juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, para reconhecer a incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS sobre a totalidade da gratificação natalina referente ao ano de 1999.

(REsp n. 921.873/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 11/9/2020.)

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.